Buitengerechtelijke procedures en juridische bijstand

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Wie beslist?

Eén vraag ordent dit hele hoofdstuk: wie beslist uiteindelijk? Bij bemiddeling en verzoening de partijen zelf, bij arbitrage een derde die ze samen kozen, bij een proces een rechter die ze niet kozen.

1 **bemiddeling: een neutrale bemiddelaar begeleidt het gesprek, de partijen beslissen zelf; verzoening of minnelijke schikking: de partijen regelen het met een afspraak en beslissen zelf; arbitrage: de partijen leggen het geschil voor aan een arbiter die ze samen kiezen, en die beslist**

Vul de drie rijen in en let op de laatste: bij arbitrage geeft men de beslissing wél uit handen. Dat is waarom arbitrage dichter bij een proces staat dan bij bemiddeling.

2 Wat betekent buitengerechtelijk?

buiten de rechtbank om

Buiten de rechtbank om. Het woord zegt niet dat het geen juridische waarde heeft: een bemiddelingsakkoord kan door een rechter bekrachtigd worden.

3 Met welke ene vraag krijg je de drie wegen uit elkaar?

Wie beslist? Bij bemiddeling en verzoening beslissen de partijen zelf; bij arbitrage beslist een derde, net als bij een rechter, maar die derde is door de partijen zelf gekozen.

Noem de vraag wie beslist en pas ze op de drie toe. Met die ene vraag kan je ze altijd uit elkaar houden, ook als je de namen even kwijt bent.

2 Bemiddeling

Bij bemiddeling gaan de voordelen en de keerzijde over hetzelfde: de partijen houden het in eigen hand. Dat maakt ze sneller en zachter, maar ook afhankelijk van hun bereidheid.

4 Noem vier voordelen van bemiddeling.

Ze is sneller, meestal goedkoper, vertrouwelijk, en de relatie tussen de partijen blijft beter overeind.

Noem alle vier. Dat vertrouwelijkheid erbij staat, is een echt verschil met een proces: een zitting is in beginsel openbaar en een vonnis is dat ook.

5 Waarom weegt dat laatste voordeel zo zwaar? Geef twee voorbeelden.

Omdat mensen daarna vaak nog met elkaar verder moeten, bijvoorbeeld ouders na een scheiding of twee buren. Een vonnis maakt een winnaar en een verliezer; een akkoord dat ze zelf maakten, houdt die verhouding leefbaar.

Noem twee voorbeelden, want dat is gevraagd. De kern: een vonnis maakt een winnaar en een verliezer, en dat is lastig als je daarna nog met elkaar verder moet.

6 Wat is de keerzijde van bemiddeling, en wat gebeurt er als ze niet lukt?

Ze werkt alleen als beide partijen willen: wie weigert te praten, kan niet verplicht worden tot een akkoord. Lukt ze niet, dan staat de weg naar de rechter nog altijd open; je verliest je recht om te procederen er niet mee.

Noem beide helften, de keerzijde en wat er bij mislukking gebeurt. Dat je je recht om te procederen niet verliest, is wat bemiddeling zo weinig riskant maakt.

7 Bemiddeling bestaat alleen voordat een zaak bij de rechter komt.

niet waar

Niet waar. Ook tijdens een lopende procedure kan een rechter de partijen naar bemiddeling sturen, en soms gebeurt dat op zijn voorstel.

3 Juridische bijstand en de adressen

Juridische bijstand bestaat in twee lijnen: een kort eerste advies voor iedereen, en een advocaat die je dossier opneemt als je inkomen laag genoeg is. Houd daarbij de adressen uit elkaar aan wat ze doen.

8 **eerste lijn: een eerste advies, een algemene inlichting of een doorverwijzing, in een kort gesprek, gratis en voor iedereen; tweede lijn: een advocaat die je dossier opneemt en je bijstaat, zolang je zaak duurt, gratis of gedeeltelijk gratis als je inkomen laag genoeg is**

Vul de tabel rij per rij in: wat je krijgt, hoe lang, en voor wie. Het verschil zit vooral in de duur: een gesprek tegenover je hele zaak.

9 Hoe noemen mensen de advocaat van de tweede lijn in de volksmond?

een pro deo advocaat

Een pro deo advocaat. De officiële naam is juridische tweedelijnsbijstand, en in de wet heet de advocaat dan aangestelde of toegevoegde advocaat.

10 Is pro deo een gunst? Leg uit.

Nee, het is een recht als je inkomen onder de grens zit. De advocaat wordt dan door de overheid vergoed in plaats van door jou.

Noem dat het een recht is en geen gunst. En noem dat de overheid de advocaat vergoedt, want dat verklaart waarom het geen liefdadigheid is.

11 Waarom bestaat juridische bijstand? Gebruik de gelijkheid voor de wet in je antwoord.

Omdat gelijkheid voor de wet in de praktijk anders van je bankrekening zou afhangen: een procedure vraagt geld en kennis. Zonder bijstand zou wie het niet kan betalen zijn rechten nergens kunnen laten gelden.

Noem dat gelijkheid voor de wet anders van je bankrekening zou afhangen. Dat is het argument in één zin, en het verbindt dit hoofdstuk met de principes van de rechtsstaat.

12 Waar moet je zijn?

a) de wetswinkel · b) het justitiehuis · c) het CAW · d) het Bureau voor Juridische Bijstand

Let op het verschil tussen de wetswinkel en het Bureau voor Juridische Bijstand: de eerste geeft een eerste advies, het tweede stelt een advocaat aan. En het CAW is geen juridisch adres maar hulpverlening.

13 Twee buren maken ruzie over een haag. Wat raad je aan, en waarom?

Bemiddeling. Ze blijven buren, dus een akkoord dat ze zelf maken houdt beter stand dan een vonnis waarbij één van de twee verliest en ze daarna nog jaren naast elkaar wonen.

Noem bemiddeling en waarom. Dit is dezelfde reden als bij oefening 5: ze blijven buren, dus de verhouding na de ruzie weegt mee.